

1500761-29.2022.8.26.0537

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Roubo

Magistrado: FERNANDA ALVES DA ROCHA BRANCO DE OLIVA POLITI

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/06/2022

... esses elementos, configurado o delito de roubo majorado imputado à acusada. A versão por ela trazida foi totalmente desprestigiada na medida em que contraria todas as provas amealhadas.

Ao contrário do que sustentou a defesa, a prova colhida é segura, coerente e uníssona, indicando o desate condenatório, uma vez que a acusada foi reconhecida pela vítima em solo policial e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

2ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500761-29.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500761-29.2022.8.26.0537

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Ré:

Letícia Soares da Silva

Réu Preso

Tramitação prioritária B

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA ALVES DA ROCHA BRANCO DE OLIVA POLITI

Vistos.

LETÍCIA SOARES DA SILVA, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, nas circunstâncias mencionadas na denúncia, juntamente com outro indivíduo não identificado, agindo ambos em concurso, previamente ajustados e com identidade de propósitos, tentou subtrair, para proveito comum, mediante violência e grave ameaça, uma bolsa com um aparelho celular, uma carteira, cartões bancários e a quantia de R\$ 100,00 (cem reais) em espécie, pertencente à vítima Márcia Ferreira Militão Baer, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Recebida a denúncia (fls. 90/91), a acusada foi citada para oferecer resposta à acusação, a qual foi apresentada às fls. 100.

Prosseguiu-se a persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (fls. 102).

Durante a instrução virtual, foram ouvidas a vítima e 01 (uma) testemunha comum, bem como interrogada a acusada, por meio do sistema audiovisual, de acordo com artigo 405, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal, e, em seguida, as partes debateram.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

O pedido inicial é procedente.

A materialidade do delito vem demonstrada pelo boletim de ocorrência nº BC5094-1/2022 (fls. 12/14) e pelas demais provas constantes nos autos.

Da mesma forma, a autoria foi comprovada, diante da prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Na Delegacia de Polícia, a acusada optou pelo silêncio (fls. 11).

Ao ser interrogada em juízo, negou a prática do delito, aduzindo que, na data dos fatos, a vítima marcou um encontro com seu namorado, o qual preferiu não declinar o nome, por meio de mensagens no celular, razão pela qual foi até ela e, quando desceu para conversarem, a ofendida começou a gritar dizendo que se, fosse pra cima dela, iria a prejudicar, o que ocorreu. Contou que disse isso aos policiais, mas não acreditaram, razão pela qual permaneceu em silêncio na fase policial, e que seu aparelho celular sumiu.

Contudo, a versão da acusada foi desprestigiada pelas demais provas produzidas no curso da instrução.

A vítima Márcia, em sede policial, declarou que “na presente data, tinha acabado de sair do salão e estava aguardando seu marido na calçada. Em dado momento, um casal se aproximou. O rapaz ficou um pouco distante e a moça falou: “Passa a bolsa!”. Ela ainda tentou arrancá-la, mas segurou a bolsa e disse que não iria entregá-la. Nesse momento, andou um pouco para frente, ocasião em que o rapaz chegou e também falou: “Passa a bolsa agora!”. Começou a gritar, pedindo por socorro. Nisso, dois policiais compareceram. O rapaz conseguiu se evadir, mas a moça foi abordada. Eles não fizeram menção de estar armados. Não chegou a ter nenhum bem subtraído. Dentro de sua bolsa havia seu celular e sua carteira, contendo cartões bancários e cem reais em dinheiro. Após descrever a mulher como sendo magra, com cerca de 1,60 metros de altura e cor parda, vestindo uma blusa verde, reconheceu a pessoa detida como sendo autora dos fatos.” (fls. 09/10).

Em juízo, por sua vez, também reconheceu a acusada, dentre três presas que lhe foram apresentadas, e ratificou suas declarações prestadas em solo policial, confirmando a tentativa de roubo praticada por ela em concurso com o indivíduo não identificado.

A palavra da vítima deve ser prestigiada e não pode ser desmerecida. Ainda mais quando segura, coesa e corroborada por outros elementos de prova, e ausentes indicativos de incriminação injusta, não sendo possível acolher a versão da acusada, visto que desprovida de qualquer elemento de prova.

Nesse sentido:

“Em se tratando de crime de roubo a palavra da vítima, a quem nada aproveita uma falsa e leviana incriminação de inocente, tem capital importância como elemento probatório, prevalecendo inclusive sobre a palavra do acusado” (RJTACRIM 43/235).

A testemunha Eliel, policial militar, em depoimento judicial, aduziu que, no dia dos fatos, estava com sua esposa voltando para casa, quando se depararam com a ofendida pedindo socorro, sob a alegação de que um casal estava tentando roubá-la. Disse que, assim, o rapaz conseguiu fugir, mas a acusada foi detida, oportunidade em que negou a prática do crime, mas foi contrariada por um porteiro que presenciou o ocorrido.

Em relação ao valor de depoimentos policiais, já se decidiu:

“Os depoimentos dos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de suas funções precípuas” (TJRJ – AC. – Rel. Synésio de Aquino – RDTJRJ 7/287).

Pois bem. Vê-se que não há contradições entre as declarações da vítima, na fase extrajudicial e em juízo, e o depoimento da testemunha policial ouvida nesta audiência, que confirmaram a conduta descrita na denúncia e imputada à acusada. Além do mais, não há motivo para se acreditar que queiram incriminar pessoa inocente, afastando-se a possibilidade de injusta acusação.

Afora isso, não produziu a defesa qualquer prova capaz de desconstituir aquelas constantes dos autos.

Ante esses elementos, configurado o delito de roubo majorado imputado à acusada. A versão por ela trazida foi totalmente desprestigiada na medida em que contraria todas as provas amealhadas.

Ao contrário do que sustentou a defesa, a prova colhida é segura, coerente e uníssona, indicando o desate condenatório, uma vez que a acusada foi reconhecida pela vítima em solo policial e em juízo, além de ter sido presa em flagrante delito, logo após a tentativa de roubo, ocasião em que o comparsa conseguiu fugir, o que foi confirmado pelo depoimento da testemunha policial.

Ao contrário do que sustentou a defesa, a causa de aumento de pena do concurso de pessoas também está demonstrada, uma vez que a vítima confirmou a presença de dois assaltantes.

O prévio ajuste, auxílio e efetiva colaboração para a prática da subtração ficou perfeitamente demonstrada, visto que ambos atuaram conjuntamente, com distribuição de tarefas durante a execução.

Além disso, a acusada e o comparsa abordaram a vítima juntos, situação que comprova concurso de vontades para a prática criminosa, revelando que estavam unidos pelo mesmo propósito.

O delito de roubo não se consumou por circunstâncias alheias à vontade da acusada, em razão da reação da vítima que segurou a bolsa e gritou por socorro e, ainda, da pronta ação dos policiais militares, o que impediu a subtração de qualquer bem. Assim sendo, diante de tal contexto, e bem demonstradas a autoria e a materialidade do delito descrito na denúncia, impõe-se o desfecho de procedência do pedido inicial.

Passo à dosimetria da pena.

Em atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, por infração ao artigo 157 do Código Penal, considerando a personalidade desregrada da acusada, voltada para a prática delitiva, já que praticado o delito durante o cumprimento de pena em meio aberto, conforme teor de fls. 62, fixo-lhe a pena-base 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Reconheço a agravante da reincidência prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, e considerando serem quatro as condenações, três delas pela prática do mesmo delito (processos nº processos nº 0019970-27.2010.8.26.0554 – confirmado o trânsito em julgado em pesquisa no site do TJSP - fls. 50 e 62/63, nº 0001605-

63.2016.8.26.0537 – fls. 50/51 e 64, nº 0021316-12.2012.8.26.0564 – fls. 51 e 63, e nº 0032282-34.2012.8.26.0504 – fls. 52 e 63), agravo a pena em 1/2 (metade), elevando-a a 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa. Reconhecida a causa de aumento de pena, prevista no parágrafo 2º, inciso II, do artigo 157 do Código Penal, promovo o aumento desta em 1/3 (um terço), resultando em 09 (nove) e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.

Reconhecida a tentativa, à vista do iter criminis percorrido, considerando que a acusada não teve a posse dos bens que pretendia subtrair, reduzo a pena em 1/2 (metade), resultando em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pena que torno definitiva ante a ausência de outra circunstância que a modifique.

Sem informações a respeito da situação econômica da acusada, fixo o dia-multa no mínimo legal.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado em razão da personalidade da acusada, da multirreincidência e do delito de roubo ser grave e revelar sua desfaçatez e periculosidade. Não se compatibiliza, portanto, com regime mais brando, ainda mais quando praticado em concurso de agentes e durante cumprimento de pena em meio aberto.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial para condenar LETÍCIA SOARES DA SILVA, qualificada nos autos, à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados no valor mínimo unitário, por incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Estando a acusada presa provisoriamente e, ainda, considerando a sua personalidade,

a multirreincidência, a gravidade do delito e o regime fixado, não é o caso de concessão do direito de recorrer em liberdade, benefício que fica negado, sendo certo que as razões que justificaram a custódia cautelar durante toda a instrução processual estão realçadas com a prolação deste decreto condenatório. Revendo posicionamento anteriormente adotado, deixo de reconhecer a detração penal prevista no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, uma vez que, apesar da Lei nº 12.736/12 prever a possibilidade de “detração” do tempo de prisão provisória quando da prolação da sentença, não aboliu a sistemática relativa à progressão de regimes prevista no artigo 112, e seus parágrafos, da Lei nº 7.210/84. Dessa forma, para que haja a progressão para regime mais brando, não basta o cumprimento do requisito objetivo, correspondente ao cumprimento de determinada fração da pena, o que sequer ocorreu neste caso, sendo também indispensável a verificação, pelo juiz natural (da Execução Penal competente), da presença do requisito subjetivo, quer pelo fornecimento de atestado de bom comportamento pelo diretor do estabelecimento, quer pela realização de exame criminológico para aferição do mérito individual da sentenciada, se necessário for. Recomende-se a acusada na prisão em que se encontra. Transitada esta em julgado, anote-se a condenação definitiva no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD. Custas na forma do artigo 4º, parágrafo 9º, letra “a”, da Lei Estadual nº 11.608/03. Expeça-se o necessário. Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Comunique-se.

São Bernardo do Campo, 14 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA